

Marc Moszkowski
Le Verdos
83300 Châteaudouble
Tél: 04 89 53 23 44
Email: mmm@deepgulf.net

Le Verdos, 18 juillet 2023

Monsieur le Bâtonnier Benoît Porteu de
la Morandière
Ordre des Avocats du Barreau d'Aix en
Provence
5 rue Rifle Rafle
13100 Aix-en-Provence

VOS RÉFÉRENCES:

BP/JJ
Affaire MR MOSZKOWSKI / ME CHERFILS
Dossier RCP-2023-002779-AIX

Monsieur le Bâtonnier,

Je reçois aujourd'hui votre réponse à ma lettre du 23 février dernier. Votre réponse est jointe au bas de ce courrier.

La lecture de votre réponse me suggère qu'aucun des arguments pourtant simples et incontournables que j'avais avancés ne semble avoir été considéré.

Je me permets donc de les répéter, et vous conjure de bien vouloir les lire minutieusement avec toute l'attention qu'ils méritent.

Je déclare sur l'honneur que les lignes suivantes reflètent la réalité des faits et ma plus entière bonne foi.

Je répondrai en particulier à quelques-uns des paragraphes que vous avez rédigés, en y apportant une emphase dactylographique pour laquelle j'espère que vous voudrez bien me pardonner:

1. Vous écrivez: ***En outre, la remise des fonds est établie par virement sur le compte bancaire du fils de Monsieur MOSZKOWSKI, à la demande de ce dernier.***

Ma réponse:

- a. J'oserais affirmer en premier lieu que la remise de fonds dans une affaire de prêt, surtout contesté, ne saurait en aucun cas être considérée comme un

évènement subsidiaire, fortuit, ou même accessoire, mais plutôt comme l'opération **fondamentale, nécessaire, et indispensable** sans laquelle la créance ne saurait exister.

- b. Il se trouve que mon adversaire, David Rumsey, n'a **jamais fourni de preuve d'aucun versement** ou virement bancaire, **puisque'il n'en a jamais effectué aucun**, et on serait en droit de se demander quel était le raisonnement qui conduisit mon avocat à négliger assez étonnamment d'en exiger une.
- c. La copie de l'ordre de virement présente au dossier (voir en pièce jointe Exhibit A) fut fournie **non par mon adversaire, mais par moi-même**, et ce le 17 mai 2018. Cet ordre de virement, encore une fois **fourni par moi-même**, montre sans ambiguïté aucune que le donneur d'ordre n'était en aucune manière mon adversaire David Rumsey, mais le dirigeant de la société qui m'employait à l'époque, **Rustin Howard**, lequel me réglait mensuellement mes salaires et avances sur salaires. Entre 2007 et 2013, Rustin Howard, dont mon adversaire était une relation d'affaires de longue date, effectua à mon crédit un total de **64 (soixante-quatre)** virements bancaires, dont le dernier, de \$50.000 dollars américains, fait malhonnêtement l'objet de cette affaire. Le montant total des salaires et avances sur salaires qui me furent versés par Rustin Howard s'élève à **\$790.874,60** dollars américains.
- d. Quant à ma "*réponse à la demande de remboursement en 2017*", quatre ans et demi après la date du supposé prêt fictif, elle est bien évidemment prise hors contexte et néglige de prendre en compte la totalité des emails échangés avec Rustin Howard.
- e. Pour mémoire, l'entreprise dirigée par Rustin Howard, dont mon adversaire était une relation d'affaires de longue date, se trouve m'être toujours redevable d'une somme dépassant un million de dollars. Mon adversaire Dave Rumsey est un actionnaire de cette société.
- f. La somme de \$50,000 que mon adversaire me réclame de manière crapuleuse, assortie d'intérêts usuraires qui en triplent le montant, correspond à une avance sur salaire **faite par mon employeur** Rustin Howard, lequel s'était par ailleurs engagé formellement devant le gouvernement américain à garantir mes salaires sur ses biens propres (voir en pièce jointe Exhibit B).

- g. De plus, le produit de mes activités professionnelles à l'époque même du prétendu prêt permettait amplement à Rustin Howard de me verser mes salaires (voir en pièce jointe Exhibit C).
- h. Il n'y avait donc strictement aucune raison d'aucune sorte pour ce **prêt fictif, lequel ne me fut par ailleurs jamais versé par mon adversaire.**
2. Vous écrivez: *Les pièces adverses ayant été transmises à Monsieur MOSZKOWSKI, qui n'apparaît avoir donné de quelconques **instructions pour les contester.***

Ma réponse: il paraît absolument manifeste que je n'avais aucune raison de **contester absurdement** une pièce qui non seulement **m'absolvait entièrement, mais encore prouvait la duplicité de mon adversaire.**

Il ne me serait pas venu à l'esprit que mon avocat aurait négligé de seulement essayer de comprendre une pièce fondamentale aussi simple, et n'aurait pas jugé bon d'exiger de mon adversaire qu'il fournisse une preuve du versement qu'il prétendait mensongèrement avoir effectué.

3. Vous écrivez: *Néanmoins, à cette date, Maître CHERFILS n'avait pas connaissance de la date à laquelle l'arrêt avait été signifié.*

Ma réponse: il paraît certainement absurde au plus haut degré d'imaginer un seul instant que Maître Cherfils, au cours d'une longue conversation téléphonique dont l'objet était le pourvoi en cassation, aurait négligé de me demander la date de signification de l'arrêt, puisque c'est cette date même qui déterminait le délai pour le pourvoi, et que de plus c'était cette signification qui m'avait amené à provoquer la communication téléphonique.

4. Vous écrivez: *Enfin et en tout état de cause, aucun élément ne permet de démontrer une perte de chance devant la Cour de Cassation, alors que la Cour d'Appel a statué dans son exercice souverain, de l'appréciation des éléments de fait.*

Ma réponse: vous semblez vouloir vous substituer à la Cour de Cassation, alors que le nœud du problème est **précisément** que les faits et la pièce fondamentale présentée par les avocats des deux parties aux juges de la Cour d'Appel furent manifestement **soit ignorés, soit mal compris**, et en ce sens représenteraient des faits nouveaux pour la Cour de Cassation.

Pour mémoire, je vous rappelle que mon adversaire avait été très rapidement débouté et condamné aux dépens par ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de

Draguignan le 4 juillet 2018 pour la même affaire, mais m'avait assigné au fond devant le même tribunal six mois plus tard, toujours pour la même affaire, pour enfin avoir gain de cause **en mon absence et sans que j'aie été informé de la date d'audience**, puisque je n'étais pas autorisé à me défendre moi-même et n'avais pas été en mesure de me procurer un avocat à temps.

Je comprends que Maître Cherfils soit tenté de tout mettre en œuvre pour échapper à l'embarras de sa négligente et désinvolte défense de mes intérêts, mais ma survie est ici en jeu et je dois me défendre devant l'absurdité absolue de cette affaire.

Je remarque que j'ai eu gain de cause contre mes adversaires aux États-Unis pour des affaires judiciaires autrement plus complexes alors que je me défendais seul la plupart du temps, dans une langue étrangère de surcroît, puisque la loi n'y interdit pas de se défendre soi-même en prenant soin d'apporter la plus grande attention à chaque détail. Aussi m'est-il insupportable de constater et d'accepter la légèreté et désinvolture avec laquelle mon avocat français a négligé de défendre ma bonne foi pour donner gain de cause à un escroc, au sujet d'un prétendu prêt **qui ne me fut jamais versé**, sans compter ses déclarations si absurdemment éloignées de la réalité des choses en ce qui concerne les démarches d'introduction du pourvoi en cassation.

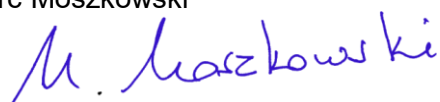
Je vous informe que j'ai déposé des plaintes criminelles contre mon adversaire David Rumsey et son complice Rustin Howard auprès du Procureur de la République à Draguignan, ainsi qu'auprès du Sheriff du Comté de Monroe, dans l'État de New York, et du FBI, Bureau de Buffalo, État de New York.

Je vous signale enfin qu'à la suite de la décision de la Cour d'Appel le contenu de mes comptes en banque a été saisi par mon adversaire. Le maigre reliquat de quelques centaines d'euros qu'il y a laissé me permet à peine de survivre et m'a interdit tout recours en justice dans les délais légaux, puisque la loi ne m'autorise pas à agir moi-même et me contraint à retenir les services d'un avocat pour me défendre contre les agissements crapuleux d'un adversaire à qui la Cour a permis de me confisquer tout moyen pécuniaire de me faire représenter.

Alfred Jarry ou Franz Kafka?

Dans l'espoir que ce courrier parviendra à vous faire reconsidérer votre évaluation de cette affaire, je vous prie d'accepter, Monsieur le Bâtonnier, l'expression de mes salutations distinguées.

Marc Moszkowski



A customer or team member, with the customer present, completes this form when requesting to send a wire. Outgoing wires can only be sent for Wells Fargo customers. Retain the original copy and provide a copy to the customer ensuring you give the customer the Agreement for Outgoing Wire Transfer Request (page 2 when form is accessed on-line & preprinted on the back of printed forms). Note: Wells Fargo Wire Transfer Services will route wires based on correspondent banking relationships. See back (page 2) for explanations of the Mexican CLABE account, the SWIFT BIC, the International Routing Code (IRC) and the International Bank Account Number (IBAN). ***Required information is noted with an asterisk.**

*Today's Date

06/04/2013

*Send Date (If next day submit wire after 4:30 CT. Store must hold if other than today or next day date)

06/04/2013

1. Originator's Information

*Customer's Name

Whitesands, LLC

*Phone Number

(850) 470-9383

*Customer's Physical Address, City, State, Zip Code

17 Palafox St Suite 370 Pensacola, FL 32502

*Transfer from Wells Fargo Account No. (Must be checking, savings, market rate, wholesale checking account or 10-digit command account)

2000035255255

*U.S. Dollar Wire Amount

50000.00

International Wire only: When sending in foreign currency, please ensure the beneficiary's account accepts the designated currency.

Funds to be sent in foreign currency

☐ Yes ☒ No

Foreign Currency Type/Name (SVT/SVP will default to FX unless specified otherwise)

*Currency Code (if known)

*Foreign Currency Amount

2. Beneficiary/Recipient Information (This is the ultimate recipient of the wire transfer funds.)

*Beneficiary/Recipient Name

Arthur Moszkowski

*Beneficiary Account Number, Mexican CLABE # or the International Bank Account Number (IBAN) where applicable:

FR7618106008108096420605022

Beneficiary's Physical Address, City, State, Zip Code (A physical address is required for foreign wires.)

unknown

Information for the Beneficiary (invoice number, purchase order number, etc.)

Beneficiary Phone Number

3. Beneficiary Bank Information (This is the financial institution where the beneficiary maintains their account.)

*Beneficiary Bank RTN or SWIFT Bank Identifier Code (SWIFT BIC)

AGRIFRPP881

*International Routing Code (IRC)

*Beneficiary Bank Name

Caisse Regionale de Credit Agricole des Savoie

Beneficiary Bank Address, City, State, Zip, Country (optional information)

unknown

Information for Beneficiary Bank (wires to Mexican banks require the CLABE account number in the Beneficiary instructions to ensure correct payment.)

4. Intermediary Bank Information (This is a financial institution that the wire must pass through before reaching the final beneficiary bank.) This section is optional and not required for all wires. Please note that routing may be altered depending on Wells Fargo Bank's correspondent relationships.

Optional: *Intermediary Beneficiary Bank RTN or SWIFT BIC

International Routing Code (IRC)

*Intermediary Bank Name

*Intermediary Bank Account No.

Intermediary Bank Address City, State, Zip, Country (optional information)

Information for Intermediary Bank

5. Wire Fee & Customer Signature (Additional fees from intermediary and beneficiary banks may be charged to international transactions - see Fees Section on page 2 of this form.)

Wire Fee Amount (the Transfer From account will be charged the fee.) The region that houses the account being debited determines the fee amount. Use the fee information available through Teamworks and/or Banker's Guide. Do not use SVT/SVP for fee when account is not in your region. Additional fees may apply (see page 2 of this form). Contact WBR Store Support for questions regarding Command Fees.

*AU where the Originator's account is located

66092

*Fee Amount

\$ 45.00

My signature here indicates agreement to all of the information on this Outgoing Wire Transfer Request and to the terms and conditions on the second page of this request. Wells Fargo is authorized to rely on the information on this Request in making the requested funds transfer.

*X

*Date

06/04/2013

6. Wells Fargo Use Only - Wells Fargo Approval - Following MUST be completed for ALL outgoing wires.

International Wire Foreign Currency Information

Rate

Contract No. (required when \$100,000 or more U.S. \$)

FX Trader Contact

*Wire Transaction/FAS Number

FW-0066092-155-722232

*Name on ID used by customer

Rustin R Howard

Method used to verify business acct. transaction authority

Sig Card

*1st ID type, number, issued by State/Country & Expiration Date

FL DL h630-736-56-378-0 Exp 10/18/2017

*2nd ID type, number, issued by State/Country & Expiration Date

PIN

*Initiated by and AU#

X

*First Approval

X

Second Approval, if applicable

X

7. Wires in Process (WIP)

*When Customer's account is not debited, the WIP Account is funded by

☐ Paid by Check ☐ Paid Cash ☐ Paid through account other than checking, savings, MRA, TRS or Hogan. Reference Acct #:

Tax ID Type - Type & No. are required when customer's account is not debited.

Tax ID No. (if non-citizen provide Alien ID #, Passport # & Country)

☐ Social Security ☐ TIN ☐ Non-U.S. Citizen without TIN ☐ Employer ID



Attestation

I, Rus Howard, attest to the following:

1. I am a U.S. Citizen;
2. My company, DeepGulf, Inc., is a startup company with plenty of business to pay the prevailing wage salary of \$120,000 in support of H-1B authorized employment for Mr. Marc Moszkowski;
3. In the event the company does not meet financial expectations, I will use personal assets, including the equity in my home, to guarantee payment of the prevailing wage. Please see the attached personal financial paperwork.

Signature: _____

Date: _____

TRADUCTION EN FRANÇAIS:

1. Je suis un citoyen des États-Unis
2. Ma société, DeepGulf, Inc., est une nouvelle entreprise avec beaucoup d'activité, suffisante pour payer le salaire en vigueur de 120.000 dollars américains à Marc Moszkowski, au titre de l'autorisation de son emploi par visa H-1B.
3. Dans le cas où la société n'atteindrait pas les attentes financières, j'utiliserai mes biens propres, y-compris la valeur nette de mon immobilier, pour garantir le paiement du salaire en vigueur. Veuillez trouver mes document financiers personnels en pièce jointe.



GEOCEAN PAYMENTS TO DEEPGULF ON BEHALF OF MOSZKOWSKI

VERSEMENTS DE GEOCEAN À DEEPGULF AU TITRE DES ACTIVITÉS DE MARC MOSZKOWSKI

Geocean			Grand total:	\$	125,500.00	\$	4,986.20	\$	130,486.20
mois/jour/année									
Payee	Date	Type	Consultancy fees		Expenses		Invoice #		
DeepGulf	8/4/10	Services	\$	26,000.00					1
DeepGulf	8/18/10	Expenses			\$	3,426.00			2
DeepGulf	5/23/12	Services	\$	4,000.00					3
DeepGulf	5/23/12	Expenses			\$	496.73			4
DeepGulf	3/28/13	Services	\$	4,000.00					5
DeepGulf	3/28/13	Expenses			\$	967.47			6
DeepGulf	7/30/13	Services	\$	10,000.00					7
DeepGulf	8/7/13	Services	\$	37,500.00					8
DeepGulf	9/9/13	Services	\$	18,750.00					9
DeepGulf	1/6/14	Services	\$	18,750.00					10
DeepGulf	3/6/14	Services	\$	2,000.00					11
DeepGulf	12/3/14	Services	\$	4,500.00					12
DeepGulf	12/3/14	Expenses			\$	96.00			13
After March 2013			\$	95,500.00					
après mars 2013									

LAST SALARY PAID TO MARC MOSZKOWSKI: March 2013

DERNIER SALAIRE PAYÉ À MARC MOSZKOWSKI: MARS 2013

Monsieur Marc MOSZKOWSKI
Le Verdos
83300 CHATEAUDOUBLE

Aix En Provence, le 12 juillet 2023

REFERENCES A RAPPELER IMPERATIVEMENT

BP/ JJ

Affaire MR MOSZKOWSKI / ME CHERFILS

Dossier RCP-2023-002779-AIX

Monsieur,

Je reviens vers vous dans cette affaire dans laquelle vous avez formalisé une réclamation à l'encontre de Maître CHERFILS.

J'ai saisi la Commission responsabilité civile professionnelle de l'Ordre qui, d'ores et déjà, a rendu l'avis suivant :

« Monsieur MOSZKOWSKI reproche à Maître CHERFILS, d'une part, de l'avoir mal défendu et d'autre part, de n'avoir pas saisi un Avocat à la Cour de Cassation, comme « il le lui avait promis ».

En ce qui concerne le premier point, aucun élément ne permet d'étayer ce grief, alors que, tant le jugement que l'arrêt apparaissent justifiés, relativement à l'existence du prêt.

En effet, le contrat de prêt, non conforme aux dispositions légales, vaut commencement de preuve, lequel est complété, dans le cadre des éléments du dossier, par des échanges de mails ayant permis la rédaction de l'acte, ainsi que par un mail de Monsieur MOSZKOWSKI en réponse à la demande de remboursement fin 2017.

En outre, la remise des fonds est établie par virement sur le compte bancaire du fils de Monsieur MOSZKOWSKI, à la demande de ce dernier.

Les pièces adverses ont été transmises à Monsieur MOSZKOWSKI, qui n'apparaît avoir donné de quelconques instructions pour les contester.

Au vu de ces éléments, la prétendue mauvaise défense de Maître CHERFILS n'est pas établie.

En ce qui concerne le second grief, relatif au fait de ne pas avoir saisi un Avocat à la Cour de Cassation, aucun élément du dossier ne permet de démontrer que Maître CHERFILS aurait disposé d'un mandat à ce titre.

Il apparaît dans les pièces transmises que Maître CHERFILS a transmis à Monsieur MOSZKOWSKI les coordonnées d'un avocat près la Cour de Cassation, en l'invitant à solliciter une consultation.

Néanmoins, à cette date, Maître CHERFILS n'avait pas connaissance de la date à laquelle l'arrêt avait été signifié.

Il n'apparaît, en tout état de cause, que Monsieur MOSZKOWSKI lui ait donné instruction de transmettre le dossier à l'avocat près la Cour de Cassation.

Enfin et en tout état de cause, aucun élément ne permet de démontrer une perte de chance devant la Cour de Cassation, alors que la Cour d'Appel a statué dans son exercice souverain, de l'appréciation des éléments de fait.

Il apparaît, en conséquence, que la responsabilité civile professionnelle de Maître CHERFILS n'est pas susceptible d'être engagée, en l'absence, non seulement de toute faute de sa part, mais également d'un préjudice démontré.

Il ne peut en conséquence être fait droit à la réclamation de Monsieur MOSZKOWSKI ».

Au vu de l'avis de la Commission responsabilité civile professionnelle de l'Ordre, je considère que la responsabilité civile professionnelle de Maître CHERFILS n'est pas susceptible d'être engagée et procède au classement de votre réclamation à son encontre.

Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments distingués.

Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE
Bâtonnier

